

1528523-11.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2320187/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 21582709 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM,

4215/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 4217/21/371 - 98º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528523-11.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528523-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2320187/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 21582709 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM,

4215/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 4217/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2320187

- 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESUNILDO COSTA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de JESUNILDO COSTA DA SILVA porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em combinação com a alínea "j", do inciso II, do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 13h, na altura do nº 500 da Rua Liberalina, nesta cidade, o acusado estaria trazendo, para fins de tráfico, sessenta e oito porções de cocaína, trinta e quatro de "crack" e oitenta e duas de "maconha", substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-

toxicológico está a fls. 165/167.

A denúncia foi recebida (fls. 84/86), providência ratificada a fls. 138/139. O réu, regularmente citado e notificado, ofertou defesa preliminar (fls. 119/130). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a douta defesa, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Mário e Elder relataram que no local dos fatos permaneceram brevemente observando o réu e viram quando ele, em atitude típica da venda de entorpecentes, recebeu dinheiro de uma pessoa e deu-lhe algo em troca. Quando foi abordado, na bolsa que trazia consigo, cerca de oitenta porções de "maconha", cerca de trinta de "crack" e aproximadamente sessenta e oito de cocaína foram apreendidas. Na referida bolsa havia ainda, segundo ambas as testemunhas, doze reais. Mario referiu ter encontrado, também na bolsa, três relógios. O réu nada disse ao ser preso. Elder referiu que o local da prisão do acusado era conhecido pelo comércio de drogas. Interrogado em juízo Jesunildo negou a prática delitiva. Aduziu versão isolada no contexto probatório. Disse que rumava a uma padaria e precisou passar pela viela local dos fatos pois era caminho. Esclareceu residir perto do local. Quanto às testemunhas disse que dias antes dos fatos havia sido abordado por uma delas, mas não descreveu nenhum comportamento anormal por parte do policial. Já foi condenado por homicídio. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, como explicitado, confirmou que os fatos ocorreram na forma descrita na exordial acusatória. De outra banda, não houve por parte da defesa produção de prova a elidir a acusação. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base em 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa no piso mínimo unitário legal para o réu. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente uma vez na forma genérica com base na condenação do 1º Tribunal do Júri desta Capital (fls. 106/107) - é de rigor a exasperação das penas em um terço: 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea "c", do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR JESUNILDO COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 1000 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Quanto aos demais bens apreendidos podem ser destruídos. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA